

CONTRATO DE SUMINISTRO

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA **VAROTRA COMERCIAL, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR **ROGELIO FIERROS LEPIZ**, EN LO SUCESIVO DENOMINADO "**LA EMPRESA**", Y POR OTRA PARTE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA **DLDH, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR **DIEGO HAWA DAU**, EN LO SUCESIVO "**EL CLIENTE**", Y A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES CONOCERÁ COMO "**LAS PARTES**", CONFORME AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES:

I. Declara "LA EMPRESA", mediante su representante legal:

- a) Ser una Sociedad Mercantil debidamente constituida bajo el régimen de las leyes mexicanas, tal y como lo hace constar con la Escritura Pública número **33,674**, con fecha del 13 de septiembre del año 2021, otorgada ante la fe del Licenciado Hernán Gascón Hernández, Notario Público número 36 de Guadalajara, Jalisco.
- b) **ROGELIO FIERROS LEPIZ** cuenta con las facultades suficientes y necesarias para llevar a cabo el presente acto jurídico, tal y como se hace constar con la Póliza número **1,581**, con fecha del 05 de julio del año 2024, otorgada ante la fe del Licenciado Antonio Rodríguez Laura Gutiérrez, Corredor Público número 02 del Estado de Jalisco y que estas no le han sido modificadas o eliminadas de forma alguna.
- c) Su domicilio es el ubicado en la Calle Pompeya número 2775, en la colonia Lomas de Guevara, C.P. 44657, Guadalajara, Jalisco.
- d) Su RFC es **VCO211018372**.

II. Declara "EL CLIENTE", mediante su representante legal:

- a) Ser una Sociedad Mercantil debidamente constituida bajo el régimen de las leyes mexicanas, tal y como lo hace constar con la Escritura Pública número **10,698**, de fecha del 17 de febrero del año 2023, otorgada ante la fe del Licenciado David Parra Grave , Notario Público número 21 de Guadalajara, Jalisco.
- b) Su domicilio se encuentra ubicado en la Calle Jesús García número 2606, Colonia Lomas de Guevara, C.P. 44657, en Guadalajara, Jalisco.
- c) Su RFC es **DLD230217F70**.

CLÁUSULAS:

PRIMERA. – OBJETO. – El presente contrato tiene por objeto el **SUMINISTRO** periódico de "**LA EMPRESA**" de bienes consistentes en:

- 1. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA.
- 2. MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES.
- 3. CONCRETO HIDRAULICO.
- 4. MALLA ELECTROSOLDADA.
- 5. ARENA PARA ESTABILIZAR BASE HIDRAULICA.
- 6. LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18.
- 7. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PRODUCTOS DE MAMPOSTERÍA.
- 8. POLIURETANO FISCHER ESPUMA 1/750 ML.
- 9. VIDRIO EMPLOMADO.
- 10. ADHESIVO PORCELANICO UNIVERSAL BCO 20KGS/N".
- 11. CEMENTO GRIS.
- 12. SELLANTE DE POLIURETANO FISCHER ESPUMA 1/750 ML.
- 13. FISHER ESPUMA POLIURETANO1/750ML

O cualquier otra especificación relativa que en su momento **"EL CLIENTE"** indique.

SEGUNDA. – SOLICITUDES Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS. – Para las solicitudes de productos no se exigirá mayor formalidad, sin perjuicio de que puedan contar por escrito firmado **"LAS PARTES"**.

"LAS PARTES" levantarán una constancia de entrega de productos relacionados con la factura que ampare cada pedido. La falta de la constancia no releva a **"LAS PARTES"** de sus obligaciones respectivas.

"LAS PARTES" tienen un plazo no mayor a 24 horas a partir de la entrega de los productos para realizar cualquier tipo de reclamación.

En caso de controversia, la falta de reclamación por parte de **"EL CLIENTE"** o **"LA EMPRESA"** en los términos del presente contrato dejara sin efecto alguno la inexistencia o inconsistencia en las constancias de entregas de productos.

TERCERA. – CONTRAPRESTACIÓN POR LOS PRODUCTOS Y FORMA DE PAGO. – Como contraprestación por los productos suministrados, **"EL CLIENTE"** deberá pagar el importe de cada factura que le sea emitida con motivo de la compra.

"LAS PARTES" acuerdan que **"LA EMPRESA"** entregará los bienes solicitados siempre y cuando **"EL CLIENTE"** liquide la factura que los ampare, salvo pacto contrario.

CUARTA. – DURACIÓN. – La vigencia del presente contrato será por 01 año y podrá ser rescindido por alguna o ambas partes en algún momento, siempre y cuando estén al corriente de las obligaciones pactadas en el mismo.

QUINTA. – OTRAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES. – Durante la vigencia del presente contrato, incluyendo cualquier extensión o prórroga, **"LAS PARTES"** se comprometen.

A. **"EL CLIENTE"** deberá informar en un lapso no mayor a 24 horas de cualquier anomalía o desperfecto que presenten los productos que le sean entregados. Transcurrido dicho plazo, **"LA EMPRESA"** no se hará responsable de cualquier tipo de daño o desperfecto atribuible a su entrega.

- B. **"LA EMPRESA"** otorga el plazo de tres meses de garantía a partir de la entrega de los productos, relacionados con desperfectos en su elaboración, exclusivamente.
- C. **"LA EMPRESA"** deberá sustituir los productos con desperfectos en un lapso no mayor a 72 horas.
- D. **"EL CLIENTE"** releva de cualquier responsabilidad a **"LA EMPRESA"** sobre el manejo de los productos que no sigan las instrucciones respectivas.

SEXTA. – RESCISIÓN. – Este contrato podrá ser rescindido en cualquier momento por **"LAS PARTES"** siempre y cuando estén al corriente de las obligaciones asumidas con base en el mismo. Dicha rescisión deberá constar por escrito y firmado por la parte solicitante exponiendo las razones justificadas de su solicitud.

SÉPTIMA. – CONFIDENCIALIDAD. – **"EL COMPRADOR"** se obliga a mantener de forma confidencial el presente contrato, así como toda la información y documentación recibida de **"LA EMPRESA"** en relación con el mismo, y no deberá divulgarse a terceros sin el consentimiento previo y por escrito de **"LA EMPRESA"**.

La obligación de confidencialidad que aquí se establece no aplicará respecto de aquella información o documentación que por su naturaleza se encuentre o hubiere estado en el dominio público por algún motivo que no se constituya un acto u omisión de **"EL CLIENTE"**, ni sus accionistas, consejeros, administradores, funcionarios, representantes, trabajadores, empleados o terceros que contrate.

Las obligaciones señaladas en la presente cláusula, permanecerán vigentes durante el año siguiente a la terminación o rescisión por cualquier causa del presente contrato.

OCTAVA. – RELACION ENTRE LAS PARTES. – Este contrato no pretender crear, establecer, reconocer y nada de lo que en el previsto debe interpretarse en el sentido que cree una relación de patrón y empleado o socio y asociado entre **"LAS PARTES"**.

"EL CLIENTE" será exclusivamente responsable respecto de cualquier obligación de tipo laboral de conformidad con lo dispuesto por las leyes laborales mexicanas aplicables en relación con cualquier empleado o trabajador que emplee o contrate para cumplir sus

obligaciones bajo el presente contrato y asume plena responsabilidad por el cumplimiento de sus obligaciones laborales con respecto al mismo.

NOVENA. – DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES. – Todos los avisos y notificaciones entre “**LAS PARTES**” deberán realizarse por escrito y ser entregadas personalmente o enviado por servicio de mensajería previo importe pagado, en sobre y debidamente domiciliado a las direcciones establecidas en las Declaraciones del presente documento.

Cualquier cambio de domicilio deberá de ser notificado por escrito a la otra parte con cuando menos 10 días hábiles de anticipación; en el entendido de que, a falta de dicha notificación, todas las comunicaciones presentadas en el domicilio señalado se entenderán como válidas y surtirán todos sus efectos.

DÉCIMA. – JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE. – Para la interpretación, ejecución y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten expresamente a las leyes aplicables y a la jurisdicción y competencia de los tribunales federales competentes en Guadalajara, Jalisco, renunciando expresamente al fuero que, por razón de sus domicilios presentes o futuros, o por cualquier otra causa, pudiere corresponderles.

En la Ciudad de Guadalajara el día 13 de enero del 2025.

“LA EMPRESA”



ROGELIO FIERROS LEPIZ
En Representación de
VAROTRA COMERCIAL, S.A. DE C.V.

“EL CLIENTE”



DIEGO HAWA DAU
En Representación de
DLDH, S.A. DE C.V.

